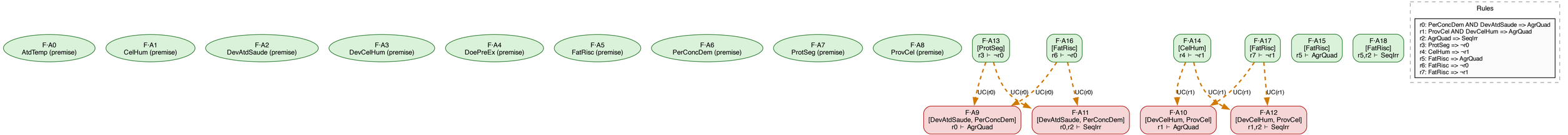Caso 005 — Responsabilidade do Estado por sequelas de saúde de preso — Camada de causa de fato